

DESCANSO SEMANAL

Trabajo en descanso semanal

El último punto a examinar refiere a la posibilidad de trabajar en día destinado al descanso semanal. La regulación del punto se encuentra contenida en los artículos 8 a 10 de la ley n.º 7.318, que por tratarse de un texto legal que establece el régimen general o universal de descanso semanal, debe reputarse que resulta aplicable a todos los sectores de actividad (industria, comercio, servicios, etc.) cualquiera sea el régimen de descanso (hebdomadario, rotativo, semana inglesa, etc.), salvo que exista una disposición expresa diferente.

En cuanto a la compensación del descanso semanal, la posición más aceptada es que tratándose de un jornalero o destajista aquella consistirá en duplicar el valor del salario correspondiente a un día normal de trabajo.

Feriatos laborales y no laborales

Los feriatos laborales son aquellos días del año —marcados en rojo en el calendario— en que se celebran determinados acontecimientos, pero nada impide que en esos días se trabaje. En la enumeración que hace el decreto-ley 14.977, son los días 6 de enero, 19 de abril, 18 de mayo, 19 de junio, 12 de octubre, 2 de noviembre, lunes y martes de Carnaval y la Semana de Turismo. En cambio, son feriatos no laborales, es decir días en que existe la obligación de no trabajar (y, en caso de trabajar, recibir una remuneración compensatoria), los días 1.º de enero, 1.º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre. En puridad, estos feriatos pueden también calificarse como «feriatos pagos», por cuanto la norma que los establece —el art. 18 de la ley 15.290— no indica que en estos días no se debe trabajar, sino que utiliza un giro gramatical distinto: en estos días «todo trabajador percibirá remuneración como si trabajara; y en caso de trabajar recibirá doble paga».

Remuneración en día feriado

Aún hoy el principio es que —salvo norma que disponga en forma distinta— el jornalero si trabaja, cobra; si no trabaja, no cobra. Por lo tanto, en el caso de los feriatos laborales (6 de enero, 19 de junio, 12 de octubre, 2 de noviembre, etc.) si el jornalero trabaja, cobra su jornal común. En cambio, si no trabaja, no cobra, en cuanto pierde su jornal. En cambio, el trabajador mensual recibe una compensación global por la totalidad del mes en que estuvo a disposición de su empleador, trabaje o no trabaje. La consecuencia es que el empleador tiene

derecho a que el trabajador mensual trabaje en un feriado laborable, y en caso de hacerlo, el trabajador no va a ver incrementado su salario mensual. Pero si el empleador, por tradición o costumbre, cierra su establecimiento en un feriado laborable, el trabajador mensual cobrará a fin de mes su salario íntegro. La consecuencia es que si el trabajador mensual no trabaja en un feriado laborable por decisión del empleador, lo mismo cobrará ese día englobado en su retribución mensual.

Debe finalmente señalarse que en virtud del artículo 11, inciso 2.º del decreto-ley n.º 15.180, quien perciba subsidio por desempleo no tendrá derecho al cobro de feriados pagos.

Los trabajadores enfermos tienen derecho a cobrar el feriado si han trabajado dentro de los diez días anteriores al mismo (debe consignar se que este último literal ha sido derogado por el art. 21 del decreto-ley n.º 14.407 y por el art. 5 del Convenio Internacional del Trabajo n.º 132, por lo que el trabajador que se encuentre amparado por el seguro de enfermedad tiene derecho a cobrar de su empleador el feriado pago).

Horas extras en feriado

Son horas extra en día feriado, aquellas que superen el límite horario aplicable a cada trabajador. Si la jornada de trabajo es de 8 horas, las primeras 8 horas de trabajo en día feriado se pagarán dobles, y recién a partir de la novena hora se abonarán con el recargo del 150 %.

Vacaciones anuales pagas (también llamada licencia)

En la actualidad el régimen vigente se encuentra establecido en la ley n.º 12.590 del 23 de diciembre de 1958, y su decreto reglamentario del 26 de abril de 1962.

En el derecho internacional del trabajo rige el Convenio n.º 132 sobre vacaciones anuales pagadas, de 1970, el cual fue ratificado por Uruguay a través del decreto-ley n.º 14.588 del 30 de agosto de 1970, por lo que resulta de aplicación en nuestro país.

El derecho a gozarlas es irrenunciable.

El derecho a cobrarlas no se pierde ni por despido ni por renuncia.

Para gozar del beneficio de la licencia se deben distinguir dos situaciones: A. Una situación normal, que es la que permite disfrutar del beneficio íntegro. Para ello se requiere haber trabajado un año completo. B. Una situación excepcional, para

el caso de los trabajadores que no hayan completado un año civil de trabajo. En tal supuesto la duración de la licencia se calcula proporcionalmente al tiempo trabajado. Esta situación excepcional se puede dar en dos casos: 1) al comenzar la relación de trabajo, caso en el cual se liquida el número de días de licencia que corresponda proporcionalmente al tiempo trabajado; y 2) al cesar la relación de trabajo, donde también se liquida proporcionalmente. Salvo que se dé la situación en que la relación de trabajo se extinga el 31 de diciembre, siempre habrá un período de licencia generado que se debe liquidar. La normativa vigente en nuestro país dispone que la licencia se genera desde el inicio de la relación de trabajo. El derecho a gozar de la misma se adquiere a partir del 1.º de enero del año siguiente al de su generación y no más allá del 31 de diciembre del mismo año.

Trabajo computable.

Como conclusión se puede afirmar que la regla general es que la duración de las vacaciones anuales está ligada al número de meses o quincenas o semanas trabajadas en el año civil (artículo 10, inciso 2 del decreto del 26/4/1962).

El artículo 4 de la ley n.º 12.590 establece que para tener derecho a la licencia anual, el trabajador deberá haber computado 12 meses, 24 quincenas o 52 semanas de trabajo, cumplidos con uno o varios patronos. Pero, ¿qué sucede si no los computa? Igualmente tiene derecho a que se le otorguen los días de licencia que puedan corresponderle por el tiempo trabajado en el año civil, o sea, hasta el 31 de diciembre. Esto se desprende del artículo 4, incisos 2 y 3 de la ley n.º 12.590.

Faltas que no se descuentan

- **Festividad o asueto**
 - Según el artículo 8 de la ley n.º 12.590, los días de festividad o asueto se consideran trabajados a los efectos de la adquisición de las vacaciones. El término «festividad» abarca a todos los feriados o interrupciones al trabajo de carácter general impuestas por una razón pública. La expresión «asueto» alude a los días de descanso del trabajador, ya sea semanal, o durante el período de licencia o descansos compensatorios.
- **Enfermedad**
 - el Convenio Internacional de Trabajo n.º 132, en el artículo 5, párrafo 4, dispone que las ausencias al trabajo por motivos

independientes de la voluntad de la persona interesada, como enfermedad, accidente o maternidad, serán contadas como parte del período de servicios. Este Convenio ha sido ratificado por el decreto-ley n.º 14.568 de 30 de agosto de 1976, y siendo su fecha posterior a las normas anteriormente citadas, es aplicable a nuestro régimen jurídico laboral, prevaleciendo sobre ellas. La jurisprudencia es unánime en sostener que el período durante el cual el trabajador está enfermo genera derecho a vacaciones anuales.

- **Paralización de los trabajos u otras causas no imputables al trabajador**

- Los días en que el trabajador no pueda prestar tareas por causas que no le son imputables y siempre que haya quedado a la orden del empleador, son considerados por la ley como trabajados. Es decir que si el trabajador fue enviado al Seguro por Desempleo y amparado por este, no se aplicará esta norma. De acuerdo al artículo 11, inciso 2 del decreto-ley n.º 15.180, el trabajador que se encuentre amparado por el seguro por desempleo no generará derecho a licencia durante el período que perciba el subsidio. La jurisprudencia sostiene que no puede descontarse del período de ser vicios del trabajador, los lapsos de falta de trabajo motivados en la no entrega de materia prima a la empresa, ya que esta no puede trasladar los riesgos al trabajador.
- El artículo 2, inciso 3 de la ley n.º 13.556 expresa que en caso de duda acerca de si el trabajador estuvo a la orden o no, se establece que la carga de la prueba corresponderá al empleador.

- **Huelga**

- No se descuentan las faltas al trabajo motivadas en la huelga. Todo el tiempo de duración de una huelga, sin distinción de clase alguna, genera derecho a vacaciones.

- **Maternidad**

- Son contados como trabajados los períodos de licencia antes y después del parto

Duración de la licencia

El artículo 1 de la ley n.º 12.590 establece que por cada año completo de trabajo se tiene derecho a un período mínimo de vacaciones de 20 días continuos en el

año siguiente. Por supuesto que esta disposición legal solo establece el mínimo, por lo que pueden existir disposiciones especiales, reglamentaciones o convenios colectivos que dispongan una cantidad mayor de días de licencia. Si el trabajador genera un número menor a 20 días de licencia, por no haber podido computar dentro del año civil el número de meses, quincenas o semanas que fija la ley, tendrá derecho a licencia en proporción al tiempo trabajado, en el entendido de que por cada mes de servicio o a la orden, corresponde 1 día y 2/3 de licencia (equivalente a 1,66 días), de acuerdo al artículo 10 del decreto reglamentario. La operación que hacemos es 20 dividido 12. Para saber cuánto genera de licencia por 1 día de trabajo, dividimos 1,66 entre 30, lo que equivale a 0,0553. En el caso del trabajador jornalero la cuenta el 1,66 entre 25, lo que equivale a 0,0664.

Complemento por antigüedad

El artículo 2 de la ley n.º 12.590 establece que los trabajadores con más de 5 años de servicio en la misma empresa, aunque esta haya cambiado una o más veces el propietario, tienen derecho a un día complementario de licencia por cada 4 años de antigüedad, que se acumulará al período ordinario de vacaciones.

Es decir que al quinto año el trabajador adquiere un día más de licencia por antigüedad y al octavo año se adquiere el segundo día extra por antigüedad y así sucesivamente cada cuatro años se adquiere un día más.

Goce de la licencia

El artículo 7 de la ley n.º 12.590 establece que la licencia de cada año vencido debe hacerse efectiva en su totalidad dentro del año inmediato siguiente y el artículo 1 dispone que «los días que correspondan deberán hacerse efectivos en un solo período continuado, dentro del que no se computarán los feriados». Para calcular la extensión de la licencia no se incluyen los feriados ni los domingos. Sí se computan los días sábados, independientemente de que en ese sector de actividad se trabaje o no los sábados, por disposición del decreto 497/978, en su artículo 1.

Si durante la licencia caen feriados, los días de licencia hasta llegar a 20 solo pueden ser días hábiles. Por ejemplo: si cae en medio un 18 de mayo, ese día se saltea para llegar a 20.

Esto es igual tanto para el caso de los trabajadores mensuales como de los jornaleros. A los mensuales los beneficia, pero a los jornaleros los perjudica, dado

que no tienen pagos feriados comunes y descansos semanales, como los mensuales.

Por otra parte cabe señalar que el artículo 2, inciso 3 del decreto reglamentario dispone que las licencias o cualquier período de las mismas no podrán iniciarse en ningún caso en día que corresponda al descanso semanal del trabajador.

Fraccionamiento de la licencia

La regla es que la licencia se goce en un único período de 20 días ininterrumpidos, pero a través de convenios colectivos se puede fraccionar la licencia en dos períodos de 10 días cada uno como mínimo, que también deben ser continuos. Por lo tanto, solo pueden fraccionar la licencia quienes tengan como mínimo 20 días. En el caso de los trabajadores rurales, la licencia anual puede ser fraccionada por acuerdo de partes en períodos no menores de 5 días, excluidos los domingos, siguiendo lo dispuesto por el decreto-ley 14.785.

Computabilidad de los feriados

Por acuerdo de partes se puede establecer que los llamados «días en rojo» (feriados comunes y feriados pagos) sean contados como parte de la licencia. Pude incluirse a todos los feriados o sólo algunos puntuales.

Vale decir que la ley empleó la palabra «feriado» del artículo 1 en el sentido de día festivo, o los que están «marcados en rojo» en el calendario, como lo son los días de Carnaval y Turismo.

¿Existe prohibición de trabajar durante la licencia?

El artículo 15, inciso 2 ley n.º 12.590 establece sanciones para el patrono que permita la permanencia en el establecimiento de trabajadores que estén en uso de la licencia, por lo que se concluye que sólo se establece una prohibición de concurrencia al lugar de trabajo habitual. Pero no se prohíbe el trabajo durante las vacaciones. El asalariado podría hacerlo, lícitamente, en otro establecimiento.

Remuneración de la licencia

El trabajador cuando está de licencia debería ganar lo mismo que si trabajara. Se debe ajustar lo más estrictamente posible a las sumas que el empleado habría recibido de continuar su actividad. Así, el artículo 11 de la ley n.º 12.590 entiende, por ejemplo, que si el empleado percibe propinas habitualmente a pesar de que las mismas no son pagadas directamente por el empleador, deben computarse en el jornal de vacaciones.

Base de cálculo. Se deberán tener en cuenta todas las partidas de carácter salarial que el trabajador percibe al momento en que va a gozar de la licencia. Asimismo se deben incluir tanto partidas en dinero (fijas o variables) como partidas en especie, debiendo ser cuantificadas en dinero.

Procedimiento de cálculo. A los efectos del cálculo del monto final de la licencia, en primer lugar se debe determinar el jornal de vacaciones, y en segundo lugar se debe establecer la cantidad de días que corresponden de licencia. Finalmente, el monto final se obtiene multiplicando el valor del jornal de vacaciones por la cantidad de días de licencia que correspondan.

- 1) **Trabajadores mensuales.** El literal A del mencionado artículo 10 dispone que el jornal de vacaciones será el resultado de dividir el sueldo mensual entre 30. Es decir que por cada día de licencia, le corresponde 1/30 del último sueldo mensual. En realidad, cuando se goza la licencia, no es necesario hacer el cálculo, ya que se paga el sueldo del mes en forma íntegra (incluso cuando la jornada no sea completa). Sí será necesario efectuar el cálculo para el caso de licencia no gozada.
- 2) **Trabajadores jornaleros.** El jornal de vacaciones que se toma en cuenta para el cálculo es el jornal vigente al momento de iniciarse esta, de acuerdo al literal B del mismo artículo. En el caso de las licencias no gozadas se debe tener en cuenta el jornal del momento del pago y no el jornal del momento en que debió cumplirse.
- 3) **Trabajadores con remuneración variable.** El literal C del art. 10 de la ley n.º 12.590 y el artículo 3 de la ley n.º 13.556, en la redacción dada por el decreto-ley 14.328, establecen que en el caso de que se perciba únicamente una remuneración variable para calcular el jornal de licencia se divide el monto total de los salarios percibidos por el trabajador en el año inmediato anterior a la iniciación de la licencia, por el número de jornadas en igual período. Es el promedio diario de los 12 meses anteriores.

Otros rubros que deben sumarse para el cálculo

- **Horas extras.** La ley 15.996, en su artículo 4, y el decreto 550/1989, en su artículo 12, establecen que se incluirán en el cómputo del jornal de licencia las horas extras realizadas en el año civil o fracción que genera el derecho a licencia. Debe tenerse presente que no son las horas extras realizadas en los doce meses anteriores al goce de las vacaciones, sino

las horas extras realizadas entre el 1.º de 107 Patricia Rosenbaum enero y el 31 de diciembre del año en que se generó el derecho a la licencia. Se deben computar todas las horas extras, sean o no habituales. Las horas extras tienen carácter salarial por ley, por lo cual si el trabajador hace o no habitualmente horas extras es irrelevante, siempre inciden en el cálculo. Se suman todas las horas extras del período (en día hábil por un lado y en día inhábil por otro, ya que su valor será diferente) y se dividen entre el número de jornales trabajados en el mismo período. Obtenido el promedio se incorpora en base al valor de la hora extra vigente al inicio de la licencia.

- **Retribuciones en especie.** Solamente encontramos una solución expresa para los trabajadores rurales en el artículo 26 del decreto 647/978 y el artículo 2 de la ley n.º 13.619. Las prestaciones por alimento y vivienda del trabajador rural, ya sea que se paguen en dinero o en especie, se computan para el cálculo del pago de la licencia anual. La doctrina entiende que de existir, debe aplicarse la ley, el laudo o la norma especial que lo establezca. En caso de que no exista norma, el monto debe ser estimado por las partes, teniendo en cuenta el valor real en dinero que representa para el trabajador dicho beneficio. El Convenio n.º 132, en su artículo 7 establece que al tomarse la licencia el trabajador debe percibir por lo menos su remuneración normal o media, incluido el equivalente en efectivo de cualquier parte de esa remuneración que se pague en especie, salvo si se trata de prestaciones permanentes de que disfruta el interesado independientemente de las vacaciones pagadas. Entonces, las prestaciones en especie deben ser estimadas, salvo si se disfrutan independientemente de las vacaciones pagadas en forma permanente. Lo que hay que distinguir es si el beneficio se pierde con la licencia o no.
- **Viático a forfait.** Por entenderse que el viático a forfait tiene una parte que es salarial y otra que es compensatoria de gastos, se deberá estar a los criterios de la seguridad social y entender como salarial el 50 % si el viático es utilizado dentro del país, o el 25 % si es utilizado en el exterior.
- **Propina.** Las propinas se toman en cuenta para el cálculo por tener carácter salarial, aunque no provengan del empleador. A los efectos del cálculo se está a lo establecido en los convenios colectivos o los laudos de los Consejos de Salarios. Si estos no establecen nada, para la fijación

del jornal de licencia se debe tener en cuenta: 1) si están documentadas, el promedio de las percibidas durante el año civil en que se generó el derecho a licencia, y 2) si no lo están, se estará a los fictos establecidos a los efectos de la Seguridad Social.

Naturaleza del rubro

Se entiende que tiene naturaleza salarial.

Oportunidad de pago

El artículo 25 de la ley n.º 12.590 establece que «el pago de la remuneración correspondiente a todo el período de licencia, deberá hacerse efectivo antes de comenzar la misma, excepto a los trabajadores con remuneración mensual». Es decir, jornaleros y con remuneración variable la cobran antes de salir y el trabajador mensual cobra el mismo con el recibo de sueldo.

Enajenación del establecimiento

El artículo 13 de la ley 12.590 y el artículo 27 del Decreto Reglamentario establece que en caso de enajenación a título universal o particular del establecimiento donde el trabajador presta sus servicios, el adquirente y el enajenante son solidariamente responsables del pago de los jornales de licencia adeudados. No es posible la liquidación o compensación en dinero y que la antigüedad se reconoce de forma automática, debiendo respetarse.

Cierre del establecimiento durante el período de vacaciones

Si una empresa cierra por licencia, ya que se fija para todo el personal en la misma fecha, y hay trabajadores que ingresaron a mitad del año y no generaron la totalidad de los días de licencia durante los cuales cierra el establecimiento, no tendrían derecho a gozar una licencia anual igual al período de cierre de la empresa por vacaciones.

La jurisprudencia ha entendido que en esta situación se opera una situación de suspensión de la relación, por lo que el trabajador que no genera la totalidad de la licencia, no genera salario.

Muerte del trabajador

El artículo 28 del decreto reglamentario establece que en caso de fallecer un trabajador, su empleador servirá a sus derecho-causa-habientes, junto con los salarios que correspondieran, los jornales de licencia no gozados.

Aportes

Lo pagado por concepto de vacaciones gozadas constituye materia grava da de contribuciones especiales de seguridad social, a diferencia de la licencia no gozada, que no lleva aportes. La licencia, tanto gozada, como no gozada, es monto imponible del IRPF.

Naturaleza de la licencia no gozada

La jurisprudencia sostiene que la licencia no gozada tiene naturaleza salarial, porque se trata de una suma de dinero de carácter sustitutivo al descanso que el trabajador mereció y no tuvo oportunidad de usufructuar. Por lo tanto, debe considerarse de naturaleza salarial, igual que el salario vacacional o el aguinaldo.

Licencias no gozadas por ruptura definitiva o extinción del contrato de trabajo

En caso de egreso, ya sea por renuncia o por despido, la extinción del vínculo laboral provoca la exigibilidad de todos los créditos laborales, incluyendo la licencia que pudiera corresponderle al trabajador por el período trabajado. Se le pagarán los jornales de licencia en proporción al tiempo trabajado.

Salario vacacional

El artículo 27 de la ley 12.590 alude a «las sumas que destinen a facilitar el goce de la licencia anual». La ley 16.101 en su artículo 4 dispone que el salario vacacional o suma para el mejor goce de la licencia anual es una partida de dinero consistente en el 100 % del jornal líquido de vacaciones, que debe abonar obligatoriamente el empleador al trabajador.

Naturaleza

Existe consenso en que tiene naturaleza salarial.

Cómputo para el aguinaldo

La doctrina y jurisprudencia mayoritarias entienden que el decreto 49/2000 del Poder Ejecutivo es ilegal, por ser contrario a la ley n.º 12.840 y que el salario vacacional se debe computar para el cálculo del aguinaldo.

Ámbito subjetivo de aplicación

La ley 16.101, en su artículo 4 y el decreto reglamentario n.º 615/989, en su artículo 1, establecen que el beneficio comprende a todos trabajadores de la

actividad privada y de las personas públicas no estatales. Quedan excluidos expresamente los contratados a término por el Estado, por disposición del artículo 37 de la ley 17.556, en la redacción dada por el artículo 48 de la ley 18.046 y el artículo 15 del decreto 85/003.

Jornal líquido

De acuerdo al artículo 3 del decreto 615/989, «el jornal líquido de vacaciones es el resultante de restar al jornal nominal de vacaciones los aportes de contribución a la seguridad social y el impuesto a las retribuciones».

Por lo que vamos a descontar del monto correspondiente a licencia, los aportes sociales (Fonasa y Fondo de Reconversión Laboral).

Oportunidad de pago

El salario vacacional se abona antes del inicio de la licencia y en proporción a los días de duración de la misma. Es decir que si la licencia se otorga en dos períodos, como es posible, existiendo convenio para fraccionarla, el salario vacacional se abonará en forma proporcional a los jornales de licencia de cada período. Se deberá abonar con anterioridad al día que el trabajador sale de licencia, hasta el día anterior inclusive. Esto alcanza a todos los trabajadores sin importar si son mensuales, jornaleros o con remuneración variable, el salario vacacional siempre debe pagarse antes de salir de licencia.

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO O AGUINALDO

El sueldo anual complementario, habitualmente llamado aguinaldo, es regulado y establecido en forma general en nuestro país mediante la ley n.º 12.840 del 22 de diciembre de 1960. La palabra «aguinaldo», etimológicamente, significa «regalo». El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al aguinaldo como «regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía», o «regalo que se da en alguna otra fiesta u ocasión».

El artículo 4 de la ley n.º 12.840 establece que «el aguinaldo gozará de los mismos privilegios y estará sujeto al mismo régimen legal que el salario».

El artículo 2 de la ley n.º 12.840 dispone que «por sueldo anual complementario se entiende la doceava parte del total de los sueldos o salarios abonados por el patrono en los doce meses anteriores al primero de diciembre de cada año», es decir, entre el 1.º de diciembre de un año y el 30 de noviembre del año siguiente. Asimismo dispone qué se entiende por «sueldo o salario», expresando que se

considera sueldo o salario «la totalidad de las prestaciones en dinero originadas en la relación de trabajo que tengan carácter remuneratorio».

De acuerdo al artículo 1 de la ley n.º 12.840, los sujetos beneficiarios del aguinaldo son todos los trabajadores (empleados y obreros) dependientes de la actividad privada y de las personas públicas no estatales. La amplitud de la expresión de la ley permite considerar comprendidos dentro de los beneficiarios a los trabajadores que prestan servicios como socios en las cooperativas de producción. Los funcionarios públicos también gozan de este beneficio, el cual está sujeta a una similar regulación jurídica, por la ley n.º 12.801 y sus modificativas.

Cálculo

A los efectos del cálculo de la partida, se deberá sumar el total de las retribuciones en dinero abonadas por el patrono entre el 1.º de diciembre de un año y el 31 de noviembre del siguiente y dividirlos por doce. Esta operación nos dará como resultado el monto nominal del aguinaldo, al cual se le deberán efectuar luego los descuentos legales correspondientes.

La ley n.º 12.840 estableció que el sueldo anual complementario se abonara en una sola partida anual, pero el decreto — ley n.º 14.525 del 25 de abril de 1976 facultó al Poder Ejecutivo a disponer que el aguinaldo se fraccione en dos etapas.

Para que una partida sea computada para el cálculo del aguinaldo deben darse las siguientes condiciones: a) que se trate de una suma de dinero; b) que sea abonada por el empleador; c) que tenga su origen en una relación de trabajo; d) que tenga carácter remuneratorio. Ejemplos de partidas incluidas: jornal de vacaciones, salario vacacional, viático forfait, incentivos, comisiones sobre ventas, feriados pagos, etc.

Partidas excluidas. De acuerdo a lo hasta aquí reseñado, y con el agregado de partidas que la propia ley específica, deberán ser excluidas de la base de cálculo del aguinaldo, las partidas que posean las siguientes condiciones: A. Las retribuciones en especie, como por ejemplo: alimentación, vivienda, vestimenta, etc., con excepción de los trabajadores rurales. B. Las partidas que no sean abonadas por el empleador, como por ejemplo, las propinas. C. Las partidas que tengan naturaleza indemnizatoria o compensatoria. De esta manera quedan excluidas las partidas sujetas a rendición de cuentas, como por ejemplo, los viáticos establecidos contra presentación de recibos y de cuentas. En cambio, los

viáticos a forfait serán partidas incluidas, pero únicamente el porcentaje considerado salarial y para ello se deberán tomar los criterios utilizados por la Seguridad Social, es decir, un cincuenta por ciento si el viático es en el país y un veinticinco por ciento si es en el exterior. D. Los subsidios que sirva la Seguridad Social, como subsidio por maternidad, subsidio por enfermedad, subsidio por desempleo, asignaciones familiares y subsidio transitorio por incapacidad parcial³. E. Las indemnizaciones temporarias en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional. F. Las habilitaciones o participaciones acordadas sobre los beneficios de las empresas. Estas partidas se encuentran expresamente excluidas por la ley n.º 12.840, en su artículo 2. G. El propio aguinaldo, también excluido por el artículo 2 de la ley n.º 12.840. En cambio, si la empresa abonara un aguinaldo complementario, además del aguinaldo legal, ese sí estaría incluido.

En doctrina y jurisprudencia existe consenso en entender que el salario vacacional posee naturaleza salarial, por lo que el mismo se deberá computar a los efectos del cálculo del aguinaldo.

Oportunidad de pago

A. Lo generado entre el 1.º de diciembre del año anterior y el 31 de mayo del año en curso podrá pagarse durante todo el mes de junio. B. Lo percibido entre el 1.º de junio y el 30 de noviembre se deberá pagar antes del 20 de diciembre.

Egreso antes del pago del aguinaldo Si la relación laboral finaliza antes de la oportunidad de pago, deberá abonarse a prorrata el aguinaldo generado hasta esa fecha, sin importar si la desvinculación se debió a una renuncia, abandono de trabajo, jubilación o despido, con excepción del despido por notoria mala conducta. Esto se encuentra establecido expresamente en el artículo 3 de la ley n.º 12.840.

Notoria mala conducta El recién mencionado artículo 3 dispone que si la relación laboral finaliza por despido por notoria mala conducta, el trabajador no tiene derecho al cobro de aguinaldo; pierde el derecho a su cobro. Esto solamente se explica por el origen premial del aguinaldo.

La jurisprudencia es conteste en señalar que si se pagó aguinaldo, aunque no se haya pagado despido, no existe notoria mala conducta. Es decir que los

magistrados toman el pago del aguinaldo como un elemento adicional para determinar si existió despido por notoria mala conducta.

El aguinaldo es materia gravada, puesto que está sujeto al mismo régimen legal que el salario.